

1522127-81.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESP N. 1.341.370/MT. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1522127-81.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522127-81.2022.8.26.0228 - Controle 1179-22

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEOMAR RIBEIRO SOARES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

ALEOMAR RIBEIRO SOARES foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 1º e 2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 27 de setembro de 2022, por volta das 19 horas e 20 minutos, no interior da Estação da Luz, situado na Praça da Luz, 01, Bom Retiro, São Paulo/SP, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado nos autos, subtraiu para eles o aparelho celular marca "Samsung", modelo "A12", da vítima John Robert de Freitas Carneiro, sendo certo que depois da subtração empregou violência física e grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção do bem, consistente no desferimento de socos contra a vítima.

A denúncia foi recebida em 17/10/2022 (fls. 68), o réu foi regularmente citado

(fls. 119) e ofereceu resposta à acusação (fls. 87/88).

Durante a instrução criminal foram ouvidos a vítima John, as testemunhas Caique e Ronaericon, e o metroviário Marcos. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição desclassificação para furto, formulando pedidos subsidiários.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

Em juízo, a vítima John declarou que subia com dois amigos a escada para pegar o trem na Luz, quando o indivíduo pôs a mão no bolso do depoente e retirou o celular, mas seus amigos foram atras e começou a confusão. O acusado acertou o soco no seu amigo e o outro indivíduo correu. Não conseguiu recuperar o celular, pois estava com o outro indivíduo que se evadiu. Hoje reconhece o número 01, réu ALEOMAR, como autor do delito. O amigo que ficou lesionado é o Ronaericon. Não viu a subtração do celular, quem viu foram seus amigos. Seus amigos correram atras dos indivíduos e havia mais pessoas na estação.

A testemunha Caique relatou que estava vindo com John Robert e Ronaericon quando o acusado pegou o celular de John Robert e colocou no bolso, quando o depoente e seus amigos entraram em luta corporal. Viram o ALEOMAR subtraindo o celular do bolso.

Não sabe se o celular caiu no chão. Havia duas pessoas ao lado de ALEOMAR que correram, não sabe se estavam junto com o réu.

A testemunha Ronaericon declarou que subiam para pegar o trem, viram o acusado subtraindo o celular de John Robert e entraram em luta corporal. Viu quando o ALEOMAR passou o celular para outra pessoa que se evadiu.

O metroviário Marcos relatou que estavam em serviço na estação da Luz, quando ouviram uma gritaria na escada rolante, desceram para ver o que estava acontecendo, quando viram o acusado ALEOMAR trocando socos com outras 3 pessoas. ALEOMAR tentou se evadir, mas foi detido. Tomaram ciência sobre a subtração do aparelho celular. O acusado alegava que não tinha pegado o aparelho celular.

Ao ser interrogado, o réu ALEOMAR afirmou que foi preso e cumpria a pena em regime aberto. Não estava trabalhando por ser dependente químico. Mora em situação de rua. Tem 2 filhos. Sobre os fatos, confessou a subtração do celular e o fez para vender para usar drogas. Nunca fez tratamento para dependência química. Pegou o celular do bolso da vítima, furtou e foi agredido pela vítima e testemunhas. Vendeu o aparelho celular, pois foi a subtração ocorreu as 15h e as 19h foi reconhecido pela vítima e testemunhas.

Em análise às provas produzidas, de rigor a desclassificação do delito imputado ao réu ALEOMAR para furto qualificado pelo concurso de agentes, isso porque, apesar de ser incontroversa a subtração do aparelho celular praticado pelo acusado, há dúvidas se o réu de fato empregou violência a fim de assegurar sua impunidade.

Nota-se que pelos depoimentos colhidos em Juízo que a vítima sequer percebeu a subtração de seu aparelho celular, o que foi percebido por seus colegas Caique e Ronaericon, que em seguida foram até o acusado confrontá-lo, iniciando a luta corporal entre as testemunhas e acusado.

Assim, verifico que não se configurou a conduta típica do delito de roubo impróprio, já que o réu não iniciou a violência contra vítima, que sequer percebeu a subtração, tampouco contra as testemunhas Caique e Ronaericon, vez que as testemunhas afirmaram ter sido as responsáveis por iniciar a luta corporal contra o réu, que, de acordo com a dinâmica dos fatos, se defendeu das agressões sofridas. Além disso, no momento da luta corporal já não havia mais o que se falar em se assegurar a detenção da coisa subtraída, já que o réu já havia repassado o celular para o outro indivíduo não identificado.

Devidamente demonstrada a prática do furto, de rigor também o reconhecimento da qualificadora pelo concurso de agentes, já que a testemunha Ronaericon foi categórica ao afirmar que viu o momento em que o acusado repassou o aparelho celular de John Robert para seu comparsa que se evadiu do local.

Por fim, o réu confessou parcialmente a prática do furto, afirmando que subtraiu o celular da vítima, mas negando ter agido em conluio com outro indivíduo,

apresentando versão inverossímil de que a subtração teria ocorrido às 15h e a abordagem pela vítima e seus colegas às 19, o que teria permitido que vendesse o aparelho celular, o que é impossível, já que os fatos se iniciaram e cessaram em intervalos de minutos até a chegada dos seguranças da Estação Luz. Portanto, está configurado o delito previsto no artigo 155 § 4º, IV, do Código Penal.

Na aplicação da pena atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena base no mínimo legal o que corresponde a 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante pela reincidência é compensada pela confissão espontânea do acusado, ainda que parcial, já que negou ter agido em concurso de pessoas. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESP N. 1.341.370/MT. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação. Precedente". (HC 419402 / SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJE 25/10/2017).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou redução a serem consideradas. Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno as penas definitivas. Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da pouca condição econômica alegada pelos réus, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 10, da mesma Lei.

Face o que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "b", combinado com §3º do Código Penal, considerando que o réu é reincidente, estabeleço o regime semiaberto para início de cumprimento das penas.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, II, do Código Penal, pois é reincidente, de forma que a pena privativa de liberdade não pode ser substituída. O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 313, II, do Código de Processo Penal, visto que possui condenação por outro crime com sentença transitada em julgado. Ademais, não há indicativos de que, se concedido o direito de recorrer em liberdade, o réu não voltaria a praticar delitos, pois, mesmo após cumprir pena, voltou a transgredir. Recomende-se na prisão.

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu ALEOMAR RIBEIRO SOARES a 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 155 § 4º, IV, do Código Penal.

Condene, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, nos termos do art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Fica, contudo, suspenso o pagamento dessas verbas, porque concedo ao réu os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta. Se o caso, expeça-se guia provisória.

P.R.I.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA